

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5638/2540

นาย อุด ม แพทย์ชชา
นาย สม ภพ เลิศ ล้ำ กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 425, มาตรา 887

ป.วิ.พ. มาตรา 142

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยที่ 1 ขั้บรยณนตั้บรทุกคั้นเกดเหตุโดยคั้สั้งและในท้างการที่จ้างของจ้าเลยที่ 2 และขั้บโดยประม้าทชนรยณนตั้โดยส้ารซึ่งโจทก์โดยส้ารม้าทำห้โจทก์ได้ร้บอั้นตรยส้าห้สและส้าลขั้นตั้นวินิจจั้ยว้า ขณะเกดเหตุ ว.ซึ่งเป้ันลูกจ้างจ้าเลยที่ 2 ขั้บรยณนตั้ม้ดว้กับความประม้าทเป้ันเหตุห้ชนกั้บรยณนตั้ซึ่งโจทก์โดยส้ารม้าได้ร้บความเส้ยห้ายม้้ผู้โดยส้ารได้ร้บอั้นตรยส้าห้สและเส้ยชีวิตโดยว.ประม้าทแต่ฝ้ายเด้ียวขั้นอุทธรณั้จ้าเลยที่ 3 อุทธรณั้แต่เฟ้ียงว้า จ้าเลยที่ 1ไม่ได้เป้ันผู้ขั้บรยณนตั้คั้นที่เอาประกั้นภั้ยไว้กั้บจ้าเลยที่ 3โดยม้ได้อุทธรณั้โต้แ้ียงค้าพิพากษ้าที่ส้าลขั้นตั้นวินิจจั้ยว้า ขณะเกดเหตุ ว.ซึ่งเป้ันลูกจ้างจ้าเลยที่ 2 ขั้บรยณนตั้ของจ้าเลยที่ 2ดว้กับความประม้าทแต่ฝ้ายเด้ียวและก้อห้เกดความเส้ยห้ายแก่โจทก์นั้นไม่ถูกต้อ้งอย้างไร ข้อเท้จจริงจ้ิงยุดิต้ามที่ส้าลขั้นตั้นวินิจจั้ยด้ังนี้เม้ื่อนายจ้างต้อ้งร่วมร้บผิตกั้บลูกจ้างในผลแห่งละเมิดซึ่งลูกจ้างได้กระท้าไปในท้างการที่จ้างตามประมวลกฎหม้ายแพ้งและพาณิชิยั้ มาตรา 425 ดั้งนั้น โจทก์ซึ่งเป้ันผู้ได้ร้บความเส้ยห้ายจ้ิงอาจจ้ะฟ้องนายจ้างหรือลูกจ้างคนใดกั้ได้ และเม้ะเมื่อโจทก์บรรย้ายฟ้องถึงความร้บผิตในส่วนที่เก้ียวกั้บจ้าเลยที่ 2 ไว้ขั้ดแ้จ้งครบถ้้วนแล้วว้า ลูกจ้างจ้าเลยที่ 2 ได้กระท้าละเมิดต่อโจทก์ในท้างการที่จ้างและข้อเท้จจริงฟ้ังได้ตามท้าส้าลขั้นตั้นวินิจจั้ย

แม้ข้อเท็จจริงจะฟังไม่ได้ว่าจำเลยที่ 1 เป็นผู้ขับรถของจำเลยที่ 2 ก็ไม่ทำให้จำเลยที่ 2 พ้นความรับผิดชอบและเมื่อจำเลยที่ 2 ต้องรับผิดชอบต่อโจทก์ จำเลยที่ 3 ซึ่งเป็นผู้รับประกันภัยจึงต้องรับผิดชอบต่อโจทก์ด้วย

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยที่ 2 เป็นนายจ้างของจำเลยที่ 1 จำเลยที่ 1 ขับรถยนต์บรรทุกของจำเลยที่ 2 โดยคำสั่งและในทางการที่จ้างของจำเลยที่ 2 เมื่อถึงบริเวณที่เกิดเหตุ จำเลยที่ 1 ขับรถยนต์ประมาทด้วยความเร็วสูงทำให้รถยนต์แล่นล้าเข้าไปในช่องเดินรถที่แล่นสวนมาและชนกับรถยนต์โดยสารปรับอากาศที่จำเลยที่ 4 ขับมา โดยคำสั่งและทางการที่จ้างของจำเลยที่ 5 ซึ่งจำเลยที่ 4 ก็ขับรถยนต์ด้วยความเร็วเกินกว่าอัตราที่กฎหมายกำหนดและเร่งแซงรถยนต์คันอื่น จนเสียหลักและเกิดเหตุชนกัน เป็นเหตุให้โจทก์ซึ่งนั่งมาในรถยนต์โดยสารปรับอากาศได้รับอันตรายสาหัส จำเลยที่ 3 และที่ 9 เป็นผู้รับประกันภัยรถยนต์คันเกิดเหตุทั้งสองคันตามลำดับขอให้บังคับจำเลยทั้งเก้าร่วมกันชำระเงินจำนวน 560,250 บาทพร้อมทั้งดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี จากต้นเงิน 540,000 บาท นับถัดจากวันฟ้องจนกว่าจะชำระเงินแก่โจทก์เสร็จ

จำเลยที่ 1 ที่ 2 และที่ 4 ขาดนัดยื่นคำให้การและขาดนัดพิจารณา

จำเลยที่ 3 ให้การว่า จำเลยที่ 1 มิใช่ลูกจ้างปฏิบัติงานในทางการที่จ้างของจำเลยที่ 2 จำเลยที่ 3 จะรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกเมื่อจำเลยที่ 2 ต้องรับผิดชอบนั้นสาเหตุในคดีนี้เกิดจากความประมาทของจำเลยที่ 4 ขับรถยนต์หมายเลขทะเบียน 11-6824 กรุงเทพมหานคร แซงรถยนต์คันหน้าเข้ามาในช่องเดินรถของจำเลยที่ 1 ขอให้ยกฟ้อง

จำเลยที่ 5 ให้การต่อสู้คดี ขอให้ยกฟ้อง

จำเลยที่ 6 ให้การต่อสู้คดี ขอให้ยกฟ้อง

จำเลยที่ 7 ให้การต่อสู้คดี ขอให้ยกฟ้อง

จำเลยที่ 8 ให้การต่อสู้คดี ขอให้ยกฟ้อง

จำเลยที่ 9 ให้การต่อสู้คดี ขอให้ยกฟ้อง

ระหว่างพิจารณาโจทก์ขอถอนฟ้องจำเลยที่ 6 ศาลชั้นต้นอนุญาต

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยที่ 2 และที่ 3 ร่วมกันชำระเงินจำนวน 339,710 บาท ให้แก่โจทก์ พร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับตั้งแต่วันที่ 13 เมษายน 2534 จนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ ในส่วนของจำเลยที่ 3 ให้รับผิดชอบโจทก์ไม่เกิน 50,000 บาท ยกฟ้องจำเลยที่ 1 ที่ 4 ที่ 5 และที่ 7 ถึงที่ 9

จำเลยที่ 3 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ยกฟ้องจำเลยที่ 2 และที่ 3 นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า มีปัญหาต้องวินิจฉัยตามที่โจทก์ฎีกาเพียงข้อเดียวว่า โจทก์ในฐานะผู้เสียหายอาจจะฟ้องนายจ้างหรือลูกจ้างคนใดก็ได้ และโจทก์บรรยายฟ้องโดยชัดแจ้งว่าลูกจ้างจำเลยที่ 2 ได้กระทำความผิดในทางการที่จ้าง อันเป็นการบรรยายฟ้องถึงความรับผิดชอบของจำเลยที่ 2 ครบถ้วนแล้ว และโจทก์ได้นำสืบข้อเท็จจริงฟังได้แล้วว่านายวิโรจน์หรือแดง ไพรวรรณ ซึ่งเป็นลูกจ้างจำเลยที่ 2 เป็นผู้ขับรถยนต์

บรรทุก และทำละเมิดต่อโจทก์ในทางการที่จำเลยที่ 2 ในฐานะนายจ้างจึงต้องรับผิดชอบและจำเลยที่ 3 ผู้รับประกันภัยต้องรับผิดชอบด้วย ปราบกฏว่าโจทก์ฟ้องโดยยกข้ออ้างที่อาศัยเป็นหลักแห่งข้อหาว่า จำเลยที่ 2 เป็นนายจ้างจำเลยที่ 1 เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2534 เวลาประมาณ 2.45 นาฬิกา จำเลยที่ 1 ขับรถยนต์บรรทุกคันเกิดเหตุโดยคำสั่งและในทางการที่จ้างของจำเลยที่ 2 และขับโดยประมาทชนรถยนต์โดยสารซึ่งโจทก์โดยสารมาทำให้โจทก์ได้รับอันตรายสาหัสจำเลยที่ 2 ในฐานะนายจ้างและจำเลยที่ 3 ในฐานะผู้รับประกันภัยต้องรับผิดชอบแก่โจทก์ และศาลชั้นต้นวินิจฉัยว่าโจทก์ และร้อยตำรวจโทสมใจ พาทีทิน พนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรอำเภอบัณฑิตเบิกความประกอบกับรายงานการสอบสวนเอกสารหมาย ปจ.11 รับฟังได้ว่าขณะเกิดเหตุนายวิโรจน์หรือแดงซึ่งเป็นลูกจ้างจำเลยที่ 2 ขับรถยนต์หมายเลขทะเบียน 80-7013 เพชรบุรี มาด้วยความประมาทและด้วยความเร็วสูงล้ำเข้ามาในช่องเดินรถของรถยนต์โดยสารหมายเลขทะเบียน 11-6824 กรุงเทพมหานครเป็นเหตุให้ชนกับรถยนต์หมายเลขทะเบียน 11-6824 กรุงเทพมหานครได้รับความเสียหายมีผู้โดยสารได้รับอันตรายสาหัสและเสียชีวิตข้อเท็จจริงฟังได้ว่านายวิโรจน์หรือแดงขับรถยนต์หมายเลขทะเบียน 80-7013 เพชรบุรี โดยประมาทแต่ฝ่ายเดียว และชั้นอุทธรณ์จำเลยที่ 3 อุทธรณ์แต่เพียงว่า จำเลยที่ 1 ไม่ได้เป็นผู้ขับรถยนต์คันที่เอาประกันภัยไว้กับจำเลยที่ 3 จำเลยที่ 1 ไม่ได้เป็นผู้กระทำละเมิดเป็นผลให้จำเลยที่ 2 ซึ่งเป็นนายจ้างไม่ต้องร่วมรับผิดชอบและทำให้จำเลยที่ 3 ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบค่าเสียหายแทนจำเลยที่ 2 หลุดพ้นความรับผิดชอบตามกรมธรรม์ประกันภัยเอกสารหมาย ล.4 ด้วยเมื่อจำเลยที่ 1 มิได้เป็นผู้กระทำละเมิด ไม่ต้องรับผิดชอบค่าเสียหายให้แก่โจทก์แล้ว ย่อมทำให้จำเลยที่ 2 ในฐานะนายจ้างหลุดพ้นความรับผิดชอบไปด้วย จึงไม่มีค่าสินไหมทดแทนซึ่งจำเลยที่ 3 ผู้รับประกันภัยจะต้องชดใช้แทนจำเลยที่ 2 ซึ่งเป็นผู้เอาประกันภัยนั้น เห็นว่า จำเลยที่ 3 มิได้อุทธรณ์โต้แย้งคำพิพากษาที่ศาลชั้นต้นวินิจฉัยว่า ขณะเกิดเหตุนายวิโรจน์หรือแดงซึ่งเป็นลูกจ้างจำเลยที่ 2 ขับรถยนต์

หมายเลขทะเบียน 80-7013 เพชรบุรีของจำเลยที่ 2 ด้วยความประมาทแต่ฝ่ายเดียว และก่อให้เกิดความเสียหายแก่โจทก์ที่ไม่ถูกต้องอย่างไร ข้อเท็จจริงจึงยุติตามที่ศาลชั้นต้นวินิจฉัย และเห็นว่านายจ้างต้องร่วมรับผิดชอบกับลูกจ้างในผลแห่งละเมิดซึ่งลูกจ้างได้กระทำไปในทางการที่จ้างตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 425 ดังนั้น โจทก์ซึ่งเป็นผู้ได้รับความเสียหายจึงอาจจะฟ้องนายจ้างหรือลูกจ้างคนใดก็ได้เมื่อโจทก์บรรยายฟ้องในส่วนที่เกี่ยวกับจำเลยที่ 2 ไว้ชัดเจนแล้วว่าลูกจ้างจำเลยที่ 2 ได้กระทำละเมิดต่อโจทก์ในทางการที่จ้าง เป็นการบรรยายฟ้องถึงความรับผิดชอบของจำเลยที่ 2 ไว้ครบถ้วนแล้วและข้อเท็จจริงฟังได้ตามที่ศาลชั้นต้นวินิจฉัยว่านายวิโรจน์หรือแดงลูกจ้างจำเลยที่ 2 ได้ขั้บรถยนต์หมายเลขทะเบียน 80-7013 เพชรบุรี ของจำเลยที่ 2 ในทางการที่จ้างด้วยความประมาทฝ่ายเดียวจนรถยนต์หมายเลขทะเบียน 11-6824 กรุงเทพมหานคร เป็นเหตุให้โจทก์ได้รับอันตรายสาหัสจำเลยที่ 2 ซึ่งเป็นนายจ้างต้องร่วมรับผิดชอบด้วย แม้ข้อเท็จจริงจะฟังไม่ได้ว่า จำเลยที่ 1 เป็นผู้ขั้บรถของจำเลยที่ 2 ก็ไม่ทำให้จำเลยที่ 2 พ้นความรับผิดชอบและเมื่อจำเลยที่ 2 ต้องรับผิดชอบต่อโจทก์ จำเลยที่ 3 ซึ่งเป็นผู้รับประกันภัยจึงต้องรับผิดชอบต่อโจทก์ด้วย

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยที่ 2 ที่ 3 ร่วมกันชำระเงินจำนวน 339,710 บาท แก่โจทก์ พร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปีนับตั้งแต่วันที่ 13 เมษายน 2534 เฉพาะจำเลยที่ 3 ให้รับผิดชอบต่อโจทก์ไม่เกิน 50,000 บาท นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์

(สถิตย์ โพธิ์ระ-ปรีชา เฉลิมวณิชย์-อำนวยการ สุขพรหม)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ